

المحاكم الابتدائية

تعريف:

تعتبر المحكمة الابتدائية الوحدة الاساسية التى يقوم عليها التنظيم القضائى فهى تعتبر صاحبة الاختصاص العام و الشامل بنظر جميع المنازعات المدنية و التجارية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية ولذا تسمى بالمحاكم الكلية و هى تقابل فى النظام الفرنسى و البلجيكى بمحاكم الخصومة الكبرى و تختص بالدعاوى الاكبر قيمة و الاكثر اهمية وذلك بنص المادة 47 من قانون المرافعات

و تأتى هذه المحاكم بعد المحاكم الجزئية من حيث العدد اذ يوجد محكمة ابتدائية فى عواصم المحافظات و بعض مدن بعض محافظات الجمهورية و يوجد محكمة ابتدائية فى عاصمة كل محافظة باستثناء محافظة القاهرة فيوجد بها اربعة محاكم ابتدائية كما يوجد محكتين بمحافظة الجيزة

اختصاصتها:

تجميع المحكمة الابتدائية بين وصفى محكمة محكمة أول درجة و ثانى درجة اذ تختص بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى لا تكون من اختصاص المحاكم الجزئية و هى بهذه الصفة تشكل محكمة أول درجة و مع ذلك فانها تمارس دورا اخر نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون المرافعات و بالبناء على ذلك تعتبر

هذه المحكمة محكمة ثانى درجة بالنسبة للاحكام الصادرة عن
المحاكم الجزئية حيث تنعقد بهيئة استئنافية للفصل فيما يرفع
اليها من طعوم على الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى
دائرة اختصاصها ويظل تشكيلها كما هو دون تغيير فتصدر
احكامها من ثلاث قضاة وبذلك تصبح هذه المحكمة من محاكم
الدرجة الثانية